

1500681-32.2021.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... é reincidente, em gravíssimo crime de tráfico: 0009661-62.2009.8.26.0236 (tendo a extinção da pena se dado em 09/01/2019: f. 119).

Ainda, os crimes de ameaça foram perpetrados contra a ex mulher dele, o que faz exsurgir a regra do art. 61, II, f, do CP

Não há atenuantes.

Pena intermediária para cada um dos crimes em 1 mês e 18 dias de detenção.

Nos moldes do art. 69, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500681-32.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500681-32.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS CALIXTO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de CARLOS CALIXTO, por duas vezes, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, porque nos dias e das formas narrados na denúncia, teria ameaçado sua ex convivente ADRIANA APARECIDA MARTINS ALVES em duas oportunidades.

Da inicial, retiro que e infere dos autos, CARLOS e ADRIANA conviveram em união estável por 3 meses, estão separados e do relacionamento não tiveram filhos. Ocorre que, no mês de julho, em horário incerto, o denunciado encaminhou um áudio via WhatsApp para a vítima, dizendo que iria "procurá-la" e que 'sabia onde ela morava'. Acrescentou no referido áudio que iria 'sobrar para ela e que iria pegá-la'. Após, no dia 2 de agosto de 2021, o denunciado telefonou para a vítima,

momento em que disse que ela iria 'pagar caro', que ele iria 'atear fogo em sua residência' e em ADRIANA. Disse que se quisesse pegá-la, ela a pegaria.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art.147, do CP, por duas vezes.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira da Portaria de folha 01, do BO de folhas 003/05, do auto de exibição de folha 20, do auto de degravação do áudio dos áudios de folhas 21/22, da mídia subida em nuvem, conforme certidão de folha 38 e da cópia da decisão tirada no processo de n.º 1500664-93, juntada nas folhas 58/59.

A autoria, retiro da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido negou os eventos, pois disse que não ameaçou a ofendida, nem por ligação e nem por mensagens de celular, já que sequer sabe operar o aparelho. Havia sido preso já há muito tempo e na época em que esteve com Adriana, o relacionamento era muito bom. Disse ter ido à casa de Adriana para lhe entregar o celular. A cunhada da ofendida quem inventou essa história. Tem telefone celular.

Contra o acusado, porém, foram produzidas todas as demais provas.

A começar, relembro que a ofendida disse que o réu, seu ex companheiro, ligou para Silmara, atrás de Adriana. Ao pegar o telefone, acionou o comando de viva voz, oportunidade em que ambas (Adriana e Silmara) ouviram Carlos ameaçar a vítima, tendo dito que iria atear fogo na casa da declarante.

Segundo a ofendida, o requerido já a teria ameaçado semanas antes, ao mandar uma mensagem de áudio, pelo whatsapp, dizendo que a mataria, porque, nas palavras de Adriana, estava desgostoso com o término do relacionamento.

Afirmou ainda ter sentido medo do requerido.

Para além da firmeza dos depoimentos da ofendida, temos o depoimento administrativo de Silmara (fl. 23), que consignou em audiência ter ouvido o réu ameaçar atear fogo na casa de Adriana e de quebrar as pernas dela, porquanto as promessas foram feitas por ligação telefônica tendo-se acionado, no aparelho o comando de viva voz.

E as mídias subidas em nuvem (fl. 38: https://drive.google.com/drive/folders/1denKUGdCM0ReE_zc53vdjTXSp4fsXzJi?usp=sharin.) tendo-as sido parcialmente transcritas nas folhas 21/22 não deixam dúvidas: o réu, em duas oportunidades ameaçou Adriana.

É dizer. O primeiro áudio se trata de uma ligação entre as partes (ouvida inclusive por Silmara) em que o requerido, por mais de uma vez diz que porá fogo na casa em a vítima estava.

O segundo, cuida-se de mensagem de áudio em que o denunciado diz, claramente, que irá pegar Adriana e que irá procura-la.

Evidenciado, também, que Adriana ficou com medo do agente, seja porque a ofendida confirmou seu estado de espírito, em audiência; seja porque Silmara seja porque o requerido, ao que parece, é capaz de cumprir suas promessas, afinal, chegou a quase incendiar o carro do OJ, quando de sua intimação, tendo colocado um pano debaixo do veículo e ameaçado colocar fogo com um isqueiro – informação retirada da decisão de folhas 58/59, dos autos de n.º 1500664-93.2021.

Como se vê, bem configurados os crimes.

Assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, elevo a pena porquanto péssimos antecedentes: 0004717-66.1999.8.26.0236, 0004718-51.1999.8.26.0236, 0004719-36.1999.8.26.0236, 0005264-09.1999.8.26.0236, 0008001-33.2009.8.26.0236, 0004341-02.2007.8.26.0236 (folhas 115/21)

Pena inicial para cada um dos crimes em 1 mês e 6 dias de detenção.

O réu é reincidente, em gravíssimo crime de tráfico: 0009661-62.2009.8.26.0236 (tendo a extinção da pena se dado em 09/01/2019: f. 119).

Ainda, os crimes de ameaça foram perpetrados contra a ex mulher dele, o que faz exsurgir a regra do art. 61, II, f, do CP

Não há atenuantes.

Pena intermediária para cada um dos crimes em 1 mês e 18 dias de detenção.

Nos moldes do art. 69, do CP, somo-as e chego ao total de 3 meses e 6 dias de detenção.

Ante a reincidência e os péssimos antecedentes, o regime inicial será o semi aberto

Impossível a concessão do benefício do art. 44, do CP, ante a natureza do delito e o quanto preconizado na S. 588, do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Impossível também a concessão do benefício do art. 77, do CP, em virtude da reincidência e dos péssimos antecedentes

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos ACOELHO o pedido ministerial para, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENAR CARLOS CALIXTO como incurso no art. 147, do CP, por duas vezes, à pena de 3 meses e 6 dias de detenção, no regime semi aberto.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixá-la neste momento (AP/MG 470, STF). Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

O condenado respondeu por esse processo em liberdade.

Não vislumbro, outrossim, qualquer causa autorizadora para a decretação de prisão preventiva, já que ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP. Assim, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Condeno-o nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Esta sentença foi lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Ibitinga, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA